



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין  
אביטל שרייבר

שירלי גבע פליישר,  
באמצעות ב"כ: עו"ד בן-דור יוסף

תובעת  
בתיק:  
1/140/2022

נגד

1 אנקווה - בית אביב בע"מ,  
2 שמעון אנקאוה  
באמצעות ב"כ: עו"ד בר סימן טוב אברהם

נתבעים

1 אנקווה - בית אביב בע"מ,  
2 שמעון אנקאוה  
באמצעות ב"כ: עו"ד בר סימן טוב אברהם

תובעים שכנגד  
בתיק:  
1/213/2022

נגד

שירלי גבע פליישר  
באמצעות ב"כ: עו"ד בן-דור יוסף

נתבעת שכנגד

גבע פליישר שירלי,  
באמצעות ב"כ: עו"ד בראון אוריאל

תובעת  
בתיק:  
1/125/2023

נגד

1 אנקווה - בית אביב בע"מ  
באמצעות ב"כ: אנקאוה שמעון

נתבעים

2 שמעון אנקאוה

3 מזרחי יצחק  
באמצעות ב"כ: עו"ד בר סימן טוב אברהם

4 מזרחי מזל ענת  
באמצעות ב"כ: עו"ד בר סימן טוב אברהם

1 אנקווה - בית אביב בע"מ

תובעים  
בתיק:  
1/319/2023

2 מזרחי יצחק



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מזרחי ענת מזל 3

באמצעות ב"כ: עו"ד בר סימן טוב אברהם

נגד

**גבע-פליישר שירלי**  
באמצעות ב"כ: עו"ד רן פליישר

נתבעת

### **פסק דין**

עניינו של פסק דין זה הוא בתביעות הדדיות של הצדדים, בעלי דירות בבית משותף, באשר לתוספות בניה ולשינויים ברכוש המשותף.

1. הבית המשותף נמצא ברחוב המייסדים 4 בירושלים, רשום כגוש 30159 חלקה 138, וכולל 3 דירות (להלן – הבית המשותף). לכל דירה כניסה נפרדת בקומת הקרקע. לבית המשותף תקנון מוסכם האוסר בין היתר בניה עתידית ללא הסכמת כל בעלי הדירות.

2. התובעת בהליך 140/22 ובהליך 125/23 והנתבעת שכנגד 213/22 ובהליך 319/23 (להלן – פליישר) היא בעלת דירה הרשומה כתת חלקה 3. הנתבעים בהליך 140/22 והנתבעים 1-2 בהליך 125/23 והתובעים שכנגד 213/22 והתובעים שכנגד 1-2 בהליך 319/23 הם חברה המחזיקה בבעלות בדירה הרשומה כתת חלקה 2, ובעל החברה (להלן – אנקווה) והנתבעים 3-4 בהליך 125/23 והתובעים 2-3 בתביעה שכנגד בהליך 319/25 (להלן – מזרחי) הם בעלי הזכויות בתת חלקה 1. בין מזרחי ואנקווה קיים קשר משפחתי, מר שמעון אנקווה הוא אחיה של גב' ענת מזרחי.

#### **עיקר טענות התובעת**

3. לטענת פליישר, הבית המשותף היה בעבר בבעלות בני משפחה אחת, פלטי. דירת פליישר נמכרה לה על ידי אחד מבני המשפחה, כפי שהיא. פליישר רכשה את הדירה מתוך מטרה להבטיח מגורים במקום שקט ללא ביצוע פרויקטים של בנייה. עם רכישת הדירה קיבלה פליישר הסכמה בכתב, של מי שהיו אז יתר בעלי הדירות, להכשיר שטחים שנבנו קודם לכן, ולהפוך שטחי שירות לשטחים עיקריים. לטענתה, לא ביצעה כל שינויים חיצוניים מעבר לכך, למעט הקטנה של אחד החדרים הבנויים כדי ליצור מעבר מקורה מהכניסה לבית לחצר.

4. לטענה, אנקווה ומזרחי רכשו את דירותיהם לאחר שפליישר רכשה את דירתה, וטרם חתימה על חוזה הרכישה קיבלו לעיונם את ההסכמה בכתב שניתנה לפליישר וידעו עליה, והיא אף צורפה כנספח להסכמים עליהם חתמו.

5. פליישר מעולם לא הסכימה לבניה שביקשו מזרחי ואנקווה לבצע.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

6. אנקווה בנו פרגולה גדולה ללא הסכמה והם ומזרחי מבקשים לבצע בניה נוספת. בניית הפרגולה אסורה על פי התקנון המוסכם ופוגעת בחזות הבית המשותף. הפרגולה כוללת קירות וקירוי אטום. הטענה שהפרגולה שעל גג אנקווה משרתת גם את דירת מזרחי אינה נכונה, ונועדה רק לצורך קבלת פטור מהיתר בניה, ואנקווה מושתק מלהעלות טענה זו שכן זו טענה כבושה. בכל מקרה, גם אם לא נדרש היתר, מדובר בבניה בניגוד לתקנון.
7. הפרגולות בדירת פליישר הן מסוג אחר, קטנות יותר, ונעשו בהסכמת בעלי הדירות הקודמים, ויש כמוהן גם בדירות אנקווה ומזרחי.
8. הבקשה להיתר שהגישה פליישר מתייחסת להפיכת שטחי שירות לעיקריים בהתאם להסכמות שנתנו לה בעבר.
9. פח הזבל שמסומן במיקום החניות הוזז על ידי בעלי הדירות הקודמים לצדדים להליך, והחזרתו תפגע ברוחב חניות הצדדים.
10. חלק מהסעדים שנתבעו על ידי אנקווה ומזרחי, ובכללם אופי השימוש בדירת פליישר ועבירות על חוק התכנון והבניה וכן סעדים נזיקיים, אינם בסמכות ערכאה זו ועל כן יש למחוק אותם.
11. באשר לשימוש בחלק מהדירה להשכרה לטווח קצר, מדובר בשימוש הנעשה לעיתים מזדמנות בלבד ולא משיקולים מסחריים, בעוד אנקווה מפעיל באמצעות ילדיו קליניקה מסחרית לציפורניים בדירתו וסגר לשם כך שטחים בקומת המרתף של דירתו.

**עיקר טענות הנתבעים**

12. לטענתם, פליישר פיצלה את דירתה, לאחר שרכשה אותה, ל-3 דירות נפרדות ללא היתר בניה וללא הסכמת יתר בעלי הדירות, ובכוונתה להסדיר את הפיצול האמור במסגרת בקשה להיתר בניה שהגישה. כן פרסמה פליישר את דירותיה לאירוח לתקופות קצרות בפלטפורמת AIRBNB.
13. יש לפרש את סעיף 4 לתקנון המוסכם בין היתר בהתאם לאומד דעת הצדדים והאופן בו התנהלו לאחר רישומו. התקנון נוסח מלכתחילה כך שנועד להבטיח מגורים לבני משפחה אחת, אך לאחר שאלו מכרו את דירותיהם לצדדים שלישיים, נזנח האינטרס שבא להבטיח את הבית כנחלה משפחתית ואיבד את חשיבותו, וסעיף 4 לתקנון הפך לאות מתה. כל פרשנות אחרת לסעיף 4 לתקנון נזנחה בפועל ברבות השנים, ופליישר היא שמנסה להחיותה בחוסר תום לב אף שבפועל בוצעו שינויי בינוי מבלי שנדרשו הסכמות בעלי הדירות. פליישר עצמה ביצעה פעולות בניה, הן במסגרת פיצול דירתה ל-3 דירות, הוספת בנייה בקומת המרתף והפיכתה לחצר,



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מס' תיק:** 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

חדר הכביסה וחדר ההסקה ליחידת מגורים ועוד מבלי שביקשה ומבלי שנתנה לה הסכמה של כל בעלי הדירות וללא היתר בניה.

14. לחלופין, אף אם סעיף 4 לתקנון תקף, הרי שפליישר נתנה הסכמה מפורשת לנתבעים לבנות תוספות בניה לדירותיהם, הן אלו שביצעו והן אלו שבכוונתם לבצע, ועל כן הופנתה לאדריכלית הנתבעים. פליישר הביעה הסכמה לתכנון משותף ונפגשה פעמיים עם האדריכלית. לאחר מכן חזרה בה מהסכמתה, והגישה בקשה נפרדת להיתר בניה. משכך, הגישו הנתבעים בקשה להיתר מטעמם, תוך השקעת משאבים. בנסיבות אלו, פליישר מנועה מלחזור מהסכמתה.

15. הסכמתה של פליישר הייתה לכל הפחות בהתנהגות, שכן היא עצמה ביצעה שינויים בפיצול הדירה שלה הפוגעים בדירות הנתבעים ללא הסכמתם, ובכך הביעה את דעתה שהרחבת דירה וביצוע שינויים בה פטורים מהשגת הסכמת שכנים.

16. יש להחיל את עקרון ההדדיות לאור סעיף 71ב לחוק המקרקעין, שאינו מותנה בזווית שטחי הרחבת הדירה. פליישר הרחיבה את דירתה בכ-80 מ"ר ובבקשתה להיתר היא מבקשת להכשיר את ההרחבות.

17. ככל שאין להחיל את סעיף 4 לתקנון המוסכם, הרי שבידי הנתבעים, שלהם 2 מתוך 3 הדירות בבית המשותף, 75% הנדרשים על פי סעיף 71ב לחוק המקרקעין, לפי כללי העיגול החשבונאי. וכן הוראות סעיף 71ב לחוק המקרקעין גוברות על הוראות התקנון המוסכם שכן אין בתקנון הוראה שהוראות סימן ג1 לא יחול על הבית. כמו כן, על פי הוראת סעיף 71ב(א)(1) לחוק המקרקעין, הוראה בתקנון האוסרת הרחבה נדחית מפני ההוראה הקובעת רוב מופחת לבניית ממ"ד. הרחבת דירות הנתבעים כוללת גם בניית ממ"דים. בניית ממ"ד על פי הוראת שעה פטורה מהשגת היתר בניה. לחלופין, גם אם יש לאסור בנייה בדירות הנתבעים, יש להחריג ממ"דים.

18. התנגדות פליישר לבנייה שמבקשים הנתבעים לבצע לוקה בחוסר תום לב קיצוני. ההסבר היחיד שלה הוא רצונה לשמור על אופיו של הבית כ"מעין וילה", אך היא במו ידיה ביטלה זאת כאשר פיצלה את דירתה ויצרה 2 דירות אירוח. לנתבעים צורך משמעותי להרחבת דירותיהם בין היתר לאור היות מזרחי נכה צה"ל בשיעור 100% והצורך בבניית ממ"ד ונגישות אליו.

19. לפליישר אין הסכמה לפיצול דירתה ולפריצת דלת בקיר החיצוני של הבית. פריצת דלת כאמור היא הסגת גבול לרכוש המשותף.

20. אין להשתמש בדירות פליישר למלונאות. יעודן על פי היתר הבניה הוא למגורים. הכוונה של בוני הבית הייתה ליעדו למגורים בלבד.



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיק:** 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

21. פיצול הדירה והשימוש בה לאירוח פוגע בערך דירות הנתבעים. לנתבעים מגיע סעד של ירידת ערך כסעד נלווה. ככל שאין סמכות לערכאה זו לדון בכך – מבקשים הנתבעים להעביר את התביעה לבית משפט השלום בירושלים.

**ההליך**

22. ביום 11.4.2022 הגישה פליישר תביעה נגד אנקווה בהליך 140/22 להפסקת עבודות בניה המבוצעות על ידי אנקווה ולהריסת הפרגולה שבנה.

23. אנקווה הגיש ביום 19.6.2022 תביעה שכנגד בהליך 213/22 להריסת בניה, פרגולות ומחסן, סילוק מתקנים מהרכוש המשותף איסור לשימוש בדירה ל-AIRBNB ביטול כתב הסכמה וביטול סעיף 4 לתקנון המוסכם.

24. ביום 3.10.2022 התקיים דיון קד"מ וביום 6.12.2022 התקיים ביקור בבית המשותף.

25. ביום 4.4.2023 הגישה פליישר תביעה נגד אנקווה ומזרחי בהליך 125/23 בתביעה לצו שיאסור על אנקווה ומזרחי לבצע תוספות בניה על פי בקשות להיתר שהגישו לעיריית ירושלים.

26. אנקווה ומזרחי הגישו ביום 10.9.2023 תביעה נגד פליישר בהליך 319/23 בדרישה למתן צו הריסה לבנייה נטענת שביצעה פליישר, לסילוק מתקנים מהרכוש המשותף ולמתן פיצוי בגין ירידת ערך נטענת של דירותיהם.

27. ביום 20.9.2023 התקיים דיון קד"מ במסגרתו התקבלה החלטה על איחוד הדיון בהליכים שבין הצדדים. ביום 1.5.2024 התקיימה ישיבת הוכחות בהליך המאוחד. מטעם פליישר העידו עו"ד פליישר, בן זוגה לשעבר של פליישר, ומי שייצג אותה בהסכם לרכישת הדירה, מר בנו שנייד, בן זוגה של פליישר, גב' אביבה אברהם, מר ברוך פלטי, בן זוגה של מי שהיתה בעלת הדירה שנמכרה לפליישר, וסייע במכירה, אדר' חיים שחר, מר יעקב כהן, שמאי מקרקעין, והתובעת והנתבעת שכנגד גב' שירלי גבע פליישר. מטעם הנתבעים העידו השמאי לרי יוסף, אדר' מרים צנעני, מר יצחק מזרחי, נתבע ותובע שכנגד ומר שמעון אנקווה, נתבע ותובע שכנגד. לאחר מכן התיק נקבע לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.

**דיון והכרעה**

**התנאים לביצוע בניה בבית המשותף**

28. סימן 11 לפרק ו' **לחוק המקרקעין, תשכ"ט** – 1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), שהתווסף לחוק המקרקעין בשנת 1995, קובע מהם התנאים להרחבת דירה בבית משותף. תנאים אלו כוללים בעיקרם קבלת רוב מיוחד של בעלי הדירות ושהגדלת הדירה תהיה כזו שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

29. סעיף 71ד(א) שבסימן ג1 לפרק ו לחוק המקרקעין קובע שבעלי דירות בבית משותף רשאים לקבוע בתקנון המוסכם שהוראות סימן זה לא יחולו עליהם, למעט לעניין הוראות העוסקות בבניה של מרחב מוגן דירתי או קומתי, או בניה של שיפורי מיגון. החרגות אלו לעניין מרחב מוגן התווספו לחוק במהלך השנה האחרונה, תוך כדי ניהול ההליך.

30. בענייננו נקבע בסעיף 4 בתקנון המוסכם כי: "בניה נוספת כלשהיא, לרבות על שטח המוצמד ליחידת משנה תורשה רק בהסכמה של כל בעלי הדירות בבית המשותף" (הדגשת המילה "כל" קיימת במקור, א.ש.).

31. סעיף 5 לתקנון המוסכם קובע שבכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות התקנון המוסכם לבין התקנון המצוי, תכרענה הוראות התקנון המוסכם.

32. מכאן שההסדר בתקנון המוסכם מחמיר יותר מזה שבסימן ג1, שכן על פיו נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות לכל בניה, אף אם היא מתבצעת על שטח המוצמד לאחת מיחידות המשנה. החריג היחיד לכך, על פי תיקון 37 לחוק המקרקעין שנכנס לתוקף ביום 31.10.2023, הוא בניית מרחב מוגן קומתי או דירתי, שגביו לא ניתן להתנות בתקנון, אשר על פי סעיף 71ב(א)(1) לחוק המקרקעין דורש הסכמה של מי שבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

33. על פי סעיף 61 לחוק המקרקעין "בית משותף יתנהל על פי תקנון המסדיר את היחסים בין בעלי הדירות ואת זכויותיהם וחובותיהם בקשר לבית המשותף". על פי סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין, משנרשם התקנון, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן. כפי שנקבע בפסיקה, מעמדו של התקנון הוא כשל הסכם בין בעלי הדירות, ומשנרשם יש לו מעמד קנייני [ר' לדוגמה [רע"א 3463/11 אהרוני נ' עופר מרכזים בע"מ](#) (נבו 16.1.2013)].

34. בנוסף, ובעקבות פסק הדין המנחה בעניין [ע"א 7649/18 ביבי כבישים עפר ופיתוח בע"מ נ' רכבת ישראל בע"מ](#) (נבו 20.11.2019) נקבע בפסיקה שמעמדו של תקנון בית משותף הוא כשל "חוזה סגור עם התניה מלאה: חוזה ממצה שכל תנאיו מוגדרים באופן ברור ונהיר, והוא איננו זקוק לפרשנות יצירתית" (ר' פסקה 13 לפסק דינו של כב' השופט שטיין). על כן בפרשנות תקנון בית משותף יש חשיבות רבה ללשון התקנון, ואין מקום לפרשנות המנוגדת ללשונו, בוודאי לא כזו שנסמכת על אירועים שאירעו לאחר רישומו. לעניין זה ר' [עש"א \(מחוזי תל-אביב\) 31462-04-23 זילברברג נ' מגדל דניאל מלון דירות בע"מ](#) (נבו 27.12.2023) (להלן – עניין מלון דניאל) שערעור עליו נדחה [ברע"א 1540/24 זילברברג נ' מגדל דניאל מלון דירות בע"מ](#) (נבו 11.4.2024) וכן עש"א (ירושלים) 23138-02-24 נציגות הבית המשותף ברחוב אגרון 30 ירושלים נ' טובול (נבו 17.6.2024) (להלן – עניין טובול).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

35. לשונו של סעיף 4 לתקנון המוסכם ברורה, ועולה ממנה שנדרשת הסכמת כל בעלי הדירות לכל בניה נוספת. התקנון המוסכם נרשם בשנת 1982, לפני כניסתו של סימן 11 לפרק 1 לחוק המקרקעין לתוקף (בשנת 1995). במצב שקדם לתיקון החקיקה, היה צורך בהסכמת כל בעלי הדירות כדי לבצע הרחבת דירה על חשבון הרכוש המשותף, לאור הוראת סעיף 62(א) לחוק המקרקעין. לפיכך אין כל רלוונטיות לטענת אנקווה ומזרחי שלא נקבע בתקנון המוסכם במפורש שהוא גובר על סימן 11, שכן באותה תקופה הסימן האמור כלל לא היה קיים. סעיף 4 לתקנון המוסכם, קבע הוראות מגבילות יותר אף מההוראות המגבילות שהיו קיימות קודם להתקנת סימן 11, שכן מתייחס באופן מפורש גם לבניה על שטח מוצמד ולא רק על הרכוש המשותף. הנוסח הרחב של סעיף 4 לתקנון המוסכם בצירוף הוראת סעיף 5 לתקנון הקובעת שהוראות התקנון המוסכם יגברו על כל הוראה בתקנון המצוי, אינו מותיר מקום לספק לעניין כוונתו, לקבוע תנאים מחמירים מאלו שנקבעו בחוק המקרקעין לעניין הזכות לבצע בנייה נוספת בבית המשותף. מעמדו של התקנון כחוקה סגור אף לא מותיר אפשרות ל"זניחת" הוראת סעיף 4 בשל שינוי נסיבות מאוחר לתקנון כטענת אנקווה ומזרחי. יתר על כן, מהראיות עלה שגם התנהלות פליישר בעת רכישת דירתה ולכל אורך התקופה הרלוונטית, הייתה בהסתמכות על סעיף 4 האמור, שעה שאנקווה ומזרחי כלל לא בדקו את הוראות התקנון המוסכם לפני שרכשו את דירותיהם, כפי שיורחב להלן.

36. אשר לבניית ממ"ד, כאמור, סעיף 71ד(א) לחוק המקרקעין שתוקן ביום 31.10.2023 אינו מאפשר להתנות על הרוב הדרוש לבניית ממ"ד, אולם אינו מוצאת מקום להכריע בפסק הדין בשאלה האם תיקון החקיקה גובר על הוראת סעיף 4 לתקנון משום שבנסיבות העניין אני סבורה שהיא אינה דורשת הכרעה כעת, כפי שיפורט בהמשך.

### בניה בדירת פליישר

37. מהראיות עלה שפליישר הגישה בקשה להיתר במסגרתה היא מבקשת להפוך שטחים בנויים ומקורים על פי היתר הבניה המקורי לשטחים עיקריים למגורים, ואין בכוונתה להוסיף שטחים בנויים אחרים (סעיפים 3-5 לתצהיר אדר' שחר מטעם פליישר, סעיף 31 לתצהיר פליישר). כן עלה שלמעט שינויים פנימיים, פליישר לא ביצעה כל תוספת בניה שהיא בנכס, בין באמצעות בניה חדשה ובין באמצעות חפירת חללים כלשהם (תצהיר השמאי יעקב כהן מטעם פליישר סעיפים 5-8, חקירתו הנגדית של שנייד בפרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 9 שורות 39-42, וכן חקירתו הנגדית של אדר' שחר בעמוד 15 שורות 35-48 עמוד 16 שורות 1-16 עמוד 17 שורות 17-19). גם מעדות פלטי, בעלה של מי שמכרה את הדירה לפליישר, ומי שטיפל במכירה, עלה שכל השטחים אותם מבקשת פליישר להכשיר כשטחים עיקריים, היו שטחים סגורים עוד לפני שרכשה את הדירה (פרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 13 שורות 1-16, 27-46). טענות אנקווה ומזרחי בקשר לביצוע בניה חיצונית נוספת מעבר לשטחי השירות שכבר היו בנויים בעת שרכשה את הדירה, נטענו בתצהיריהם באופן כללי וללא כל תמיכה ראייתית, ועל כן אין בכך כדי להרים את הנטל לעניין



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**ירושלים**

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תוספות כאמור. מזרחי ואנקווה הודו בחקירתו שמעולם לא ראו את פליישר מבצעת בניה נוספת, והטענות בעניין זה בתצהירים מבוססות על מה שקיים בשטח (עמוד 29 שורות 24-32, עמוד 34 שורות 45-49 עמוד 35 שורות 1-4). מכאן שהאמור בתצהירים לעניין עבודות בניה שפליישר ביצעה מחוץ לדירתה או שינויים אחרים ברכוש המשותף מבוסס על השערות בלבד, ולא הוצגה כל ראיה שפליישר היא שביצעה את השינויים האמורים.

38. כמו כן עלה שלפני פליישר רכשה את דירתה, ביקשה וקיבלה הסכמה בכתב ממי שהיו אותה עת בעלי 2 הדירות הנוספות בבית המשותף, לצורך הכשרת שטחי השירות השייכים לדירה לשטחים עיקריים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בכתב הסכמה מיום 9.6.2015 (תצהיר מר ברוך פלטי מטעם התובעת, בסעיף 3 וכן כתב ההסכמה המצורף לו, וכן חקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 13 שורות 39-46, עמוד 14 שורות 19-25. כאמור, פלטי ניהל בשם אשתו את עסקת מכירת הדירה לפליישר, כן ר' סעיפים 32-33 לתצהיר פליישר אשר לא נסתרו בחקירתה הנגדית, ר' לדוגמה עמוד 20 שורות 43-49). מחקירתו הנגדית של עו"ד פליישר, אשר ניהל את המו"מ בשם פליישר לרכישת הדירה ודרש את כתב ההסכמה האמור, עולה שהכוונה בדרישה לחתום על כתב ההסכמה הייתה למנוע טענות עתידיות בדבר שימוש כשטחים עיקריים בשטחי השירות שכבר היו בנויים וסגורים בעת שהדירה נרכשה (פרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 7 שורות 22-39). כוונה זו מתיישבת עם הגיון הדברים, שכן פליישר הייתה מודעת לכך שתקנון הבית המשותף דורש שכל בניה תהיה בהסכמת כל בעלי הדירות, וכאשר רכשה את דירתה, היא רכשה אותה מאחת מבני המשפחה, כאשר 2 בני המשפחה האחרים היו בעלים של 2 הדירות האחרות, אשר יתכן שלא עמדו על קוצו של יוד כלפי בת משפחתם לעניין שינויים שבוצעו בדירתה, וסביר שפליישר לא תרצה להסתכן בכך שבעתיד בני המשפחה האחרים יטענו שלא הסכימו לבניה הקיימת בשל כך שלא הסכימו לכך במפורש.

39. מזרחי ואנקווה רכשו את דירותיהם מספר שנים לאחר שפליישר רכשה את דירתה, משני בני המשפחה האחרים. כתב ההסכמה האמור הובא לידיעתם לפני רכשו את דירותיהם, והם חתמו על כך שהם מודעים להסכמה האמורה (סעיף 18 לתצהיר פליישר, חוזה רכישת דירה אנקווה, נספח 2 לתצהיר אנקווה מיום 6.3.2023 בסעיף 16, חוזה הרכישה של מזרחי, נספח 2 לתצהיר אנקווה מיום 6.2.2024 סעיף 3).

40. אנקווה ומזרחי אינם מכחישים שכתב ההסכמה האמור הובא לידיעתם לפני שחתמו על ההסכמים לרכישת דירותיהם, אולם לטענתם הוא אינו מאפשר לפליישר לסגור חללים שאינם מופיעים בהיתר הבניה המקורי ואינם רשומים כשטחי שירות ולהפוך אותם לשטחים עיקריים, ולנצל את אחוזי הבניה שבבית ובחלקה, וכן אינו מאפשר פיצול דירת פליישר ל-3 דירות (ר' לדוגמה סעיף 25 לתצהיר המשלים של אנקווה מיום 3.4.2023).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. בכתב ההסכמה האמור, המופנה לגב' כנרת פלטי, מי שמכרה את הדירה לפליישר, נכתב כדלקמן:

**"בהתאם לאמור בתקנון המוסכם של הבית המשותף אנו נותנים בזאת את הסכמתנו לכך שתוכלי להגיש בקשה לעירייה לאישור שטחי השירות הקיימים בפועל לשטחים עיקריים, ולאחר קבלת האישור האמור אנו נסכים לשנות את צו רישום הבית המשותף בהתאם ולרשום שטחים כחלק מהדירה כשטח עיקרי, ולא כשטחי שירות. הסכמתנו זו מחייבת גם כלפי מי שירכוש ממך את הזכויות בדירתך".**

42. מנסיבות חתימת המסמך כאמור לעיל, הפרשנות הסבירה שלו היא שכוונת החותמים הייתה לאפשר לפליישר להכשיר את כל החלקים של הדירה שרכשה, בהיקף שהיו במועד הרכישה, ולהפוך את הייעוד שלהם לשימוש עיקרי, במקום היעוד שהיה להם על פי המצב המשפטי ערב רכישת הדירה, כפי שעלה מהעדויות של מי שהיו מעורבים בהיבטים שהיו כרוכים בעריכתו (ר' לדוגמה תצהיר פליישר מיום 17.3.2024 סעיף 39, חקירת פלטי בעמוד 13 שורות 39-46, עמוד 14 שורות 19-22, חקירת עו"ד פליישר בעמוד 6 שורות 25-32).

43. מהעדויות עלה שבניגוד לטענת אנקווה ומזרחי, שטחי השירות בדירת פליישר, לרבות שטח המופיע בתשריט הבית המשותף כשטח חיצוני בקומת המרתף, היו מקורים. חלקם היו סגורים בהתאם לתשריט הבית המשותף, וחלקם נסגרו עוד לפני שרכשה פליישר את הדירה. בקשתה של פליישר להיתר אינה מתייחסת לתוספות העולות על ההיקף האמור. טענת אנקווה ומזרחי שפליישר חפרה חללים שלא היו קיימים קודם לכן לא הוכחה (ר' גם חקירתה הנגדית של אדר' צנעני מטעמם בעמוד 29 שורות 13-2).

44. לפיכך, באשר לסגירת חללים ושימוש באחוזי בניה, הרי שפליישר לא סגרה כלל חללים חדשים שלא היו סגורים מלכתחילה, ויש לפרש כאמור את כתב ההסכמה כך שהסכמה היא להכשרת הסגירה שנעשתה קודם לכן באותם חללים ולהפיכתם לשטח עיקרי. ממילא, הסכמה כאמור מתייחסת גם לשימוש באחוזי הבניה הנדרשים לכך, שאחרת אין משמעות להכשרה המוסכמת, שכן ללא אחוזי הבניה הנדרשים לא ניתן לבצעה (ר' גם חקירת עו"ד פליישר בעמוד 7 שורות 25-39).

45. באשר לטענה לעניין פיצול דירה, מהביקור שנערך במקום עלה שקיימת כניסה סמוכה לכניסה של דירת פליישר, המובילה ליחידה נפרדת הכוללת שירותים מקלחת וחדר מגורים (להלן – היחידה הנפרדת), וכן ניתן להגיע מתוך הדירה ליחידת דיור קטנה הכוללת מיטה מטבחון, שירותים ומקלחת ויציאה לגינה (להלן – היחידה התחתונה).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022  
1/383/2023, 1/319/2023

באשר ליחידה הנפרדת, בתשריט הבית המשותף היא מופיעה כמחסן שהכניסה אליו היא חיצונית לדירה. מחקירת פלטי עלה שנתן לשוכרי הדירה במהלך השנים יד חופשית בעניין והיו שימושים שונים שאינם למחסן, ושבעבר הרחוק, כאשר הוא עצמו התגורר בדירה, היא לא שמשה כמחסן אלא כחדר כביסה (פרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 12 שורות 37-44 עמוד 13 שורות 1-8). מחקירת פליישר עלה שיחידה זו שימשה בסמוך לפני שרכשה את הדירה כקליניקה לפסיכולוגית (פרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 19 שורות 24-26) ושהכניסה אליה הייתה מבחוץ ולא מתוך הדירה (עמוד 20 שורות 5-25), דבר התואם גם את תשריט הבית המשותף. מכאן שלא מדובר בפיצול פיזי של יחידה כאמור, שכן הפיצול היה קיים מלכתחילה.

באשר ליחידה בקומה התחתונה, עלה במסגרת הביקור במקום שגם כיום יש מעבר מתוך הדירה ליחידה האמורה, וכן שמדובר בשטחים שחלקם היו בנויים בהתאם למופיע בתשריט הבית המשותף, וחלקם היו מרפסת או חצר מקורה שבוצעו בה סגירות טרם רכישת הדירה על ידי פליישר, ולא נפרץ כל פתח חדש ביחידה האמורה, כאשר כוונת ההסכמה שנחתמה הייתה להפוך את השטחים האלו לשטחים עיקריים (ר' חקירת פלטי בעמוד 14 שורות 23-25).

כן עלה שפליישר ויתרה על חלק משטח היחידה הנפרדת הרשומה כמחסן, ויצרה מעבר בין אותה יחידה לבין קיר הדירה לחצר הצמודה לדירתה, כך שבמקום הקיר שהיה קיים שם, נפרצה דלת המשמשת את המעבר (ר' חקירת פליישר בפרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 19 שורות 44-47, חקירת פלטי בפרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 15 שורות 2-5, חקירת אדר' שחר בעמוד 16 שורות 34-37). מכאן שפליישר לא הוסיפה קירוי במיקום האמור, כטענת אנקווה, אלא מדובר באזור שהיה מקורה, ושימש חלק מהיחידה הנפרדת, אך הפך למעבר. לאור האמור לא הוכח שפליישר ביצעה **בניה** נוספת באזור זה מחוץ לבינוי הקיים, אלא שפרקה חלק מבניה קיימת והוסיפה דלת. מחקירת פליישר עלה כי ביצעה את האמור **לפני** שאנקווה ומזרחי רכשו את דירותיהם, ובהסכמת מי שהיו אז בעלי הדירות (עמוד 22 שורות 27-31). אמנם עלה שלא קיימת הסכמה כאמור בכתב ואף שלא דובר על כך טרם פריצת הדלת, אך מכיוון שלא מדובר בבניה נוספת, אלא בשינוי המראה החיצוני של הקיר (באמצעות הוספת דלת שלא היתה בו קודם) ובפועל אנקווה ומזרחי באו בהקשר זה למצב קיים, שאינו גורע דבר מזכויותיהם בהיבטים של זכויות בניה, הרי שהם מנועים מלטעון כנגד עצם קיומה של הדלת האמורה. יתר על כן, לא הוכח שקיומה של הדלת או עצם האפשרות לעבור דרך הדלת האמורה לחצר פליישר פוגעת בזכויותיהם. למען הסר ספק אבהיר בהקשר זה שקיומה של הדלת האמורה לא יצר פיצול כלשהו של היחידה הנפרדת (הרשומה כמחסן) מדירת פליישר, שכן מלכתחילה לא היה מעבר מתוך הדירה ליחידה הנפרדת.

מהאמור שוכנעתי שאכן כוונת כתב ההסכמה הייתה לאפשר הכשרה של השטחים האמורים לשטחים עיקריים, דהיינו, הן הכשרת המחסן המשמש כיום כיחידה נפרדת, והן הכשרת השטחים בקומת המרתף אשר נועדו על פי ייעודם המקורי לחדר



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

הסקה, חדר כביסה וחצר מקורה. החתומים על ההסכמה היו מי ששתי הדירות האחרות בבית המשותף היו בבעלותם שנים רבות, ואף השינויים לעניין המבנה החיצוני של דירת פליישר בהקשר של סגירת החצר או הגינה המקורה המהווים חלק מהיחידה התחתונה בוצעו כעולה מהאמור, במהלך השנים הרבות שלפני מכירת הדירה.

טענת אנקווה ומזרחי שיש לפרש את המונח "שטחי שירות" שבכתב ההסכמה כשטחים שהיוו שטחי שירות על פי ההיתר המקורי נדחית. כתב ההסכמה אינו מפנה להיתר המקורי, ויש לפרשו על פי כוונת הצדדים. כוונת הצדדים כפי שהיא עולה מהראיות, הן מצד פלטי והן מצד פליישר, הייתה לאשר כשטחים עיקריים את כל השטחים הבנויים בפועל בדירה שאינם מהווים שטחים עיקריים על פי דין. אנקווה ומזרחי לא הביאו כל ראיה הסותרת את כוונת הצדדים כפי שהוצגה על ידי פליישר, ובכלל זאת לא זימנו לחקירה את אותם צדדים לכתב ההסכמה אשר מכרו להם בהמשך את דירותיהם וביקשו מהם לחתום במסגרת הסכמי המכר שכתב ההסכמה הובא לידיעתם. אנקווה ומזרחי אף לא טענו שביקשו או שקיבלו הסבר אודות קבלת כתב ההסכמה שהובא לידיעתם לפני שחתמו על ההסכמים לרכישת דירותיהם, ואשר הם חתמו שהם יודעים על קיומו, ועל כן אין להם להלין אלא על עצמם שלא ביררו את משמעותו לפני שרכשו את דירותיהם.

46. באשר לאופי השימוש בשטחים כאמור, הרי שטענות בדבר שימוש פנימי, שאינו כרוך בשינויים מבניים הפוגעים בדירה אחרת או ברכוש המשותף, אינן בסמכות המפקח על רישום מקרקעין, וככלל, שימוש כאמור אינו נחשב פגיעה של דירה אחת בדירה אחרת על פי סעיף 2 לתקנון המצוי שבחוק המקרקעין החל על הבית המשותף על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין בהיעדר הוראה בעניין בתקנון המוסכם [ר' [ד"נ 20/73, שמע נ' סדובסקי](#) פד"י כח (1) 730 (1974) (להלן – עניין שמע); ע"א 395/74 יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח' פד"י כט (2) 39 (1975) בעמוד 43 וכן דעת הרוב בע"א (מחוזי חיפה) 1589/05 מצר נירה נ' יעקב וזלדה גיטיס, בפסקה 4.4 (נבו 14.06.2006)].

בענייננו עולה כי בכל הנוגע לשינויים המבניים שבוצעו בדירת פליישר, הרי שאלו היו מוסכמים על בעלי הדירות האחרים בבית המשותף ובוצעו לפני שאנקווה ומזרחי רכשו את דירותיהם, והשימוש הפנימי הנעשה על ידי פליישר בתוך חלקים אלו, אף אם יש בו כדי להביא לירידת ערך של דירות אנקווה ומזרחי כטענתם, אינו בסמכות ערכאה זו. אף הפיצול הנטען, ככל שהכוונה לפיצול פיזי, היה קיים בנוגע ליחידה הנפרדת מלכתחילה, ועל כן אין בסיס לטענה שפליישר ביצעה פיצול הפוגע בזכויות אנקווה ומזרחי, ובאשר לתוספת הבניה ביחידה התחתונה, ובין היתר סגירת חלק החצר שהיה מקורה, מדובר בשינוי פיזי שבוצע לפני שפליישר רכשה את דירתה וכתב ההסכמה התייחס אליו כאמור. אוסיף שפליישר הבהירה שאין בכוונתה ליצור פיצול שיביא לקיומן של יחידות עצמאיות, ומבחינת היחידות האמורות מהוות חלק בלתי נפרד מדירתה (ר' חקירת פליישר בעמוד 23 שורות 8-11).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

מכיוון שעולה שבמועדים הרלוונטיים לביצוע השינויים הייתה הסכמה מפורשת ובכתב של כל בעלי הדירות לביצוע השינויים הפיזיים, הטענות נדחות. למען הסר ספק יובהר כי פליישר אינה רשאית לבצע פיצול קנייני בדירתה, דהיינו, לרשום את היחידות האמורות כנפרדות.

47. עוד עלה מהראיות, שלאחר קניית הדירה הוסיפה פליישר פרגולה קטנה וסוכך (ר' חקירת שנייד בפרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 9 שורות 44-43). באשר לפרגולה ולסוכך, עולה שהפרגולה נמצאת בעורף הבית המשותף ואינה משפיע על הנראות שלו, וכן נבנתה לפני שאנקווה ומזרחי רכשו את דירתם, ופליישר קיבלה אישור ממי שהיו במועד הרלוונטי בעלי הדירות האחרים לבנות אותה ולהתקין את הסוכך (ר' חקירת פליישר בעמוד 21 שורות 42-47 עמוד 22 שורות 1-15). מכיוון שאנקווה ומזרחי הגיעו בהקשר זה למצב קיים, ואין המדובר בתוספת בניה העלולה לפגוע בזכויותיהם הקנייניות (הן משום שאינה מהווה תוספת שטח לדירה, והן משום שלא הוכחה פגיעה כלשהי במראה הבית המשותף) די בטענת פליישר שלא נסתרה, שקיבלה הסכמות מהבעלים של הדירות שהיו בעת שהוסיפה את הפרגולה והסוכך, כדי להביא למסקנה שאנקווה ומזרחי מנועים כיום מלטעון כנגד התוספות האמורות. מכיוון שכך, הסעדים בעניין זה נדחים. אין בכך כדי לגרוע מזכות אנקווה ומזרחי בנוגע להיבטים תכנוניים הכרוכים בכך, ככל שאכן קיימים היבטים כאלו.

48. טענות אנקווה ומזרחי שכתב ההסכמה מהווה "הסכמה אישית", ושתב ההסכמה צורף להסכמי רכישת דירותיהם "לידיעה בלבד", או שפלטי לא בצעה המחאה של ההסכמות שנתנו לה לפליישר, נדחית אף היא. אנקווה טען בחקירתו הנגדית שאמנם ראה את מסמך ההסכמות לפני שחתם על ההסכם לרכישת דירתו, ואף חתם על כך שהוא מודע לו, אבל מכיוון שראה שיש הסכמה של אנשים אחרים שלא קשורים לחוזה, לא ייחס לו חשיבות וסבר שהוא לא מחייב אותו, ואף כינה את המסמך "מסמך מזויף" (עמוד 35 שורות 21-47). בהסכם לרכישת דירת אנקווה נכתב כי **"הקונה מאשר כי הוצג בפניו אישור שנערך עם בעל הזכויות בדירה סמוכה בקשר להסכמת המוכרת כי יוכל להגיש בקשה להסבת שטחי שירות לשטחים עיקריים אשר העתק מצורף להסכם זה ומסומן ב"**. נדמה כי הדברים מדברים בעד עצמם, וטענות אנקווה בעניין זה אין להן על מה לסמוך, ואין בכינוי המסמך כ"מזויף" שעה שאין כל בסיס לכפירה באמיתותו כדי לברוא מציאות חדשה, נוחה יותר עבור אנקווה. מכל מקום, גם אם אנקווה טענה בהבנת המצב המשפטי הנובע מקיומו של המסמך ומאישורו שהמסמך הוצג בפניו, אין בכך כדי לפטור אותו מההתחייבות שבוצעה על ידי מי שמכר לו את הדירה. אציין בהקשר זה שאנקווה הודה בחקירתו שלא היה מודע בעת רכישת הדירה לסעיף 4 לתקנון המוסכם (עמוד 35 שורות 48-49 עמוד 36 שורות 1-4), ומכאן שלא ערך את הבדיקות הרלוונטיות בהקשר זה טרם רכישת הדירה. מזרחי אף הם חתמו על סעיף דומה בהסכם הרכישה שלהם, מבלי ששאלו מה משמעותו, ומבלי שהיו מודעים לסעיף 4 לתקנון וכתב ההסכמה אף צורף להסכם (ר' חקירת מזרחי בעמוד 30 שורות 1-9). בעניין זה,



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאמור, אין לאנקווה ולמזרחי להליך אלא על עצמם, על שלא ביצעו את הבדיקות המתאימות לפני שרכשו את דירותיהם.

כפי שנקבע בע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה (3) 309, 320 (1981) (להלן – עניין אתגר הקלוב): "רוכש דירה בבית משותף בא לכל דבר בנעליו של הבעלים הקודם, שממנו רכש את הדירה, וטענת מניעות, שיכולה הייתה להישמע כנגד המעביר, טובה גם נגד הנעבר; והיפוכו של דבר: זכות שהייתה בידי המעביר עוברת לרוכש הדירה עם העברת הקניין על שמו, והוא אם לא הוסכם אחרת".

בענייננו, ראשית, כפי שעלה מעדויות פליישר ופלטי ולא נסתר, ההסכמה שנתנה לפלטי נתנה לה לבקשת פליישר ואגב רכישת הדירה על ידי פליישר מפלטי, כך שמהנסיבות עולה בבירור שכוונתה הייתה לאפשר לפליישר להכשיר את הנדרש לאחר הרכישה. שנית, כעולה מהאמור לעיל, הן אנקווה והן מזרחי ידעו על הסכמה זו לפני שרכשו את דירותיהם וחתמו על כך במסגרת הסכמי הרכישה, ולא ניתן לפרש את חתימתם בהקשר זה אלא כהבנתם שקיימות הסכמות מוקדמות המחייבות אותם, ועל כן התבקשה חתימתם אודות ידיעתם על הסכמות אלו.

#### בנייה בדירות אנקווה ומזרחי

49. טענותיה של פליישר מתייחסות הן לפרגולה שנבנתה על ידי אנקווה במרפסת דירתו, שלטענתו נועדה לשמש גם אותו וגם את מזרחי, והן לבניה שבכוונת אנקווה ומזרחי לבצע בעתיד, לגביה הגישו בקשה להיתר בניה לרשויות התכנון. כעולה מתצהירו המשלים של אנקווה מיום 3.4.2023, מדובר בכוונה לבנות דירת מגורים נוספת על גג דירתו, תוספת של 2 ממ"דים, הכשרת תוספת בניה בקומה ראשונה, תוספת חניה, תוספת מרפסת ותוספת מחסן (סעיפים 19 ו-22 לתצהיר המשלים של אנקווה מיום 3.4.2023).

50. כדי לוודא שאכן קיימת הסכמה של בעלי הדירות להרחבה מבוקשת, ולאור היותה הסכמה לגריעת חלק מהרכוש המשותף והצמדתו לצמיתות לבעל דירה מסוים, עליה להיות מפורשת ולא כללית, והנטל להוכיח את התנאים הנדרשים מוטל על בעל הדירה המרחיב [לעניין הצורך בהסכמה מפורשת לגריעה מהרכוש המשותף ר' לדוגמה רע"א 259/99 פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, נה (3) 385 (2001)]. כפי שנקבע עש"א (מחוזי ת"א) 61803-03-15 דסטגר נ' גלברג (נבו, 2.12.2015) לעניין ביצוע הרחבת בניה:

"אין די בהעדר התנגדות ואין די בהסכמה משתמעת, אלא יש צורך בהסכמה מפורשת, בין בכתב ובין בע"פ, ועל המערערים מוטל נטל הראיה להוכיח כי השיגו את ההסכמות הפוזיטיביות הנדרשות מהרוב הקבוע בחוק"



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

51. הסכמתה המפורשת של פליישר לבניה הנוספת נדרשת לאור דרישת סעיף 4 לתקנון המוסכם, אך גם אלמלא סעיף 4, בכל ההיבטים הנוגעים להרחבת דירות אנקווה ומזרחי, נדרשת הסכמה של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם (סעיף 71ב(א) **לחוק המקרקעין**). אנקווה ומזרחי הם רק שניים מבין 3 בעלי הדירות בבית המשותף, ועל כן אין בידם את הרוב הנדרש. לטענות של אנקווה ומזרחי באשר ל"כללי עיגול חשבונאי" המביאים לטענתם לכך ש-2 מתוך 3 דירות הם במעוגל 75% (סעיף 18 לסיכומיהם) אין כל בסיס בחוק או בפסיקה הנוגעת להרחבת דירה. באשר ליחידות הנוספות שמבקשים אנקווה ומזרחי לבנות, לא מדובר בהרחבת דירה, ועל כן בכל מקרה, גם ללא הוראת סעיף 4 לתקנון המוסכם, נדרשת לכך הסכמת כל בעלי הדירות [ר' פסק הדין שניתן על ידי בתיק (מפקח על בתיים משותפים ירושלים) 219/20 **נציגות הבית המשותף נ' אבנר כהן** (נבו 8.6.2023) שערעור עליו נדחה בעש"א (מחוזי ירושלים) 24519-09-23 (נבו 2.11.2023)].

52. לגופו של עניין, עולה כי מעולם לא נתנה הסכמה של פליישר לבניית הפרגולה שבמרפסת דירת אנקווה, ולא נתנה הסכמה לביצוע עבודות בניה נוספות, ובוודאי שלא נתנה הסכמה מפורשת לכך כדרישת הדין.

53. באשר לבניה הנוספת המבוקשת על ידי אנקווה ומזרחי, ראשית, לא הוכח שפליישר הסכימה לתכנית שהכינה אדר' צנעני מטעם אנקווה ומזרחי. פליישר לא הכחישה שנפגשה עם אדר' צנעני בעקבות הצעת מזרחי, אך הבהירה שעשתה זאת כדי להבין מהי הבניה המתוכננת על ידי מזרחי, ולא נתנה כל הסכמה לבניה (סעיף 22 לתצהיר פליישר, הדברים לא נסתרו בחקירתה הנגדית, ר' פרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 23 שורות 25-47). מתצהיר אדר' צנעני כל שעולה הוא שלטענתה פליישר ביקשה ממנה לבדוק היתכנות של תוספות בניה לדירתה, אך גם אם הדבר נכון (על אף שהוא מוכחש על ידי פליישר) אין בכך כדי להביא למסקנה שהביעה הסכמה מפורשת לבניה שמבקשים מזרחי ואנקווה לבצע, אלא שלכל היותר ביקשה לבחון את הדברים. מחקירתה הנגדית של אדר' צנעני עלה שגם עלפי טענתה שהיתה כוונה מצד פליישר להתקדם בתכנון משותף, עברו רק כשבוע שבועיים עד שהבינה ש"יורדים מזה" ורק אז ביקשה מפליישר תשלום עבור היעוץ (עמוד 28 שורות 27-34). גם מסעיף 11 לתצהירו המשלים של אנקווה מיום 3.4.2023 עולה שבמסגרת פגישה נטענת של אנקווה ואדר' צנעני עם פליישר הוצגה לה "תכנית רעיונית", וכן גם לטענתו כאמור בסעיף 20 לתצהירו המשלים, פליישר "גילתה עניין רב בתכנון המשותף", אולם לא נטען שהוצגה תכנית היכולה לשמש בסיס להסכמה המפורשת הנדרשת בפסיקה, ולא עולה אף מהעובדות המפורטות בתצהיר אנקווה שנתנה הסכמה מפורשת כזו.

54. שנית, מהראיות עלה שמזרחי התקשר לעו"ד פליישר, בן זוגה לשעבר של פליישר, כדי לנסות ולשכנע את פליישר להסכים לבניה. בניגוד לטענת מזרחי, שוכנעתי כי עו"ד פליישר לא אמר למזרחי שפליישר מסכימה לבניה, אלא להיפך, שמהיכרותו



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

עמה הוא סבור שלא תסכים (ר' תצהיר עו"ד פליישר סעיפים 9-4 וכן תצהיר משלים של עו"ד פליישר בהליך 319-23 סעיפים 6-3, וחקירתו הנגדית בפרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 8 שורות 26-34, תצהיר פליישר סעיף 24 וחקירתה בעמוד 24 שורות 10-7). מהתרשמותי, אנקווה רצה מאד שפליישר תסכים לבניה נוספת על ידו וניסה לשכנע בדרכים רבות, אולם היא, אף שהביעה כלפיו נכונות לבחון את הדברים, לא אמרה מעולם שהיא מסכימה לכך.

55. שלישית, אקווה ומזרחי כלל לא המציאו את תכנית הבקשה להיתר לפליישר וממילא לא ביקשו ממנה לחתום עליה (סעיף 19 לתצהיר פליישר), ולמעשה הגישו בקשות להיתר בניה ללא ידיעתה (דבר שאינו מוכחש על ידם). כעולה מכתב התביעה בהליך 125/23 (ומסעיפים 27-28 לתצהירה מיום 3.1.2024 ולא נסתר) נודע לה על כך ממודעת פרסום של הבקשה להיתר ומעיון באתר עיריית ירושלים, זאת לאחר שהגישה את התביעה הראשונה כלפי אנקווה בנוגע לפרגולה ולבניה נוספת. כך שהתנהלות אנקווה ומזרחי מצביעה דווקא על ניסיון "להציב עובדות בשטח" ולא על הבנה שקיימת הסכמה מפורשת של פליישר לבניה שהם מתכוונים לבצע.

56. רביעית, גם לטענת מזרחי ואנקווה, לכל היותר נתנה הסכמה על ידי פליישר בעל פה ולא בכתב, ומדובר היה ב"הבעת מוכנות משותפת" וגם כאשר נעשה ניסיון "לקדם עניינים" מול בעלה לשעבר של פליישר, נמסר כעבור כמה ימים שאין הסכמה (חקירת אנקווה בעמוד 36 שורות 16-9 שורת 25-23). אציין כי גרסת אנקווה בהקשר זה התפתחה לאורך החקירה, שכן בתחילת החקירה טען שהבין את ההסכמה מ"רוח הדברים" (עמוד 32 שורות 32-37). הוכחת הסכמה מפורשת כנדרש בפסיקה, כאשר נטען שהיתה בעל פה, מטילה נטל כבד על הטוען זאת, ובעניינינו לא שוכנעתי שמזרחי ואנקווה הרימו את הנטל האמור, אלא להיפך, אני סבורה שעולה מהראיות שפליישר אמנם התעניינה בתכנון המבוקש אך מעולם לא מסרה הסכמתה לתכנון כאמור.

57. טענת אנקווה ומזרחי שיש לאפשר להם בניה דומה לזו שבוצעה על ידי פליישר, נשענת על סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הקובע שבעל דירה שהורחבה ייראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין. אולם סעיף 4 לתקנון המוסכם קובע כאמור שכל בניה נוספת דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות, מבלי להחריג מצב שבו כבר הוסכם בעבר על בניה עבור מי מבעלי הדירות, וכאמור לעיל, הוא גובר על סימן ג1 לפרק ו' לחוק המקרקעין, ובכלל זאת גם על הוראת סעיף 71ב(ג) האמור. לפיכך טענת אנקווה ומזרחי נדחית. מכתב ההסכמה וכן מעדותו של פלטי עולה שכאשר נחתם כתב ההסכמה לבקשת פליישר טרם רכישת הדירה, לא עלו בקשות דומות כלפי פליישר או מי שמכר לה את הדירה לחתום על הסכמה הדדית (ר' חקירתו של פלטי בעמוד 13 שורות 47-48). למעלה מן הצורך אוסיף שלא ניתן לראות בבניה שמבקשים אנקווה ומזרחי לבצע, הכוללת תוספות נרחבות מחוץ לקונטור דירותיהם הקיימות, ובניית יחידות נוספות, לרבות קומה נוספת, כבניה דומה לזו שבוצעה בדירת פליישר, אשר כללה סגירת מרפסת או גינה מקורה והכשרת שטחים בנויים כשטחים עיקריים [ר' סקירת הפסיקה לעניין "הרחבה



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיק:** 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

דומה" בפסק הדין שנתתי בתיק (מפקחת על בתים משותפים) 132/21 קליין אסתר נ' כהן הלן רבקה (נבו 25.4.2022).

58. לפיכך באשר לתוספות שמבקשים אנקווה ומזרחי לבצע בדירותיהם, על פי בקשות להיתר בניה שהגישו, כאמור אינם רשאים לבצע בניה כאמור ללא הסכמתה של פליישר לאור הוראת סעיף 4 לתקנון המוסכם, ועל כן הם מנועים מלבצע כל בניה מחוץ למבנה הקיים ללא הסכמת פליישר.

בהקשר זה אבהיר כי עלה שתוספות הבניה שמבקשים אנקווה ומזרחי לבצע, כוללים בין היתר ממ"דים. באשר לכך, ניתן היה לטעון שקיימת רלוונטיות לתיקון החקיקה שנכנס לתוקף תוך כדי ההליך, ביום 31.10.2023, במסגרתו תוקן סעיף 71ד(א) לחוק המקרקעין שאינו מאפשר להתנות בתקנון מוסכם על הוראות סימן ג' בנוגע לתוספת ממ"ד. הצדדים לא חידדו את השאלה במסגרת ההליך, ואיני מוצאת מקום להכריע בה. עם זאת, אוסיף שאני סבורה שהוראות תיקון החקיקה גוברות על הוראת סעיף 4 לתקנון המוסכם, שכן תיקון החקיקה נכנס לתוקף לאחרונה, כאשר בבתים שנבנו בשנים האחרונות ממילא נבנו מרחבים מוגנים, ועל כן נראה שמטרתו הייתה לאפשר בניית מרחבים מוגנים כאמור גם בבתים משותפים ישנים, אף אם נוסח התקנונים שלהם קובע אחרת.

טענותיה של פליישר בכתב התביעה מטעמה, אשר קדמו לתיקון החקיקה שהוסיף את התנאי האמור, התייחסו באופן כללי לבניה המבוקשת על ידי אנקווה ומזרחי, אשר טרם בוצעה, ולא באופן מסוים לממ"דים. גם הטענות לעניין בקשותיהם של אנקווה ומזרחי להיתר, וכוונותיהם כפי שעלו במסגרת ההליך לבצע תוספות בניה, מתייחסות לתוספות בניה נרחבות אחרות, ובכללם תוספת קומה ויחידות דיור לשתי הדירות (ר' לדוגמה סעיף 13 לכתב התביעה של פליישר בהליך 125/23 אשר לא הוכחש בהקשר זה, סעיף 23 לתצהיר פליישר מיום 3.1.2024 שלא נסתר וחקירת מזרחי בעמוד 29 שורות 43-45, והתייחסותם של אנקווה ומזרחי לכוונתם זו בסעיף 17 לסיכומיהם). גם אם תיקון החקיקה האמור גובר על הוראת סעיף 4 לתקנון, עדיין יש לבחון האם הממ"ד המסוים שבנייתו מתבקשת, עומד ביתר הוראות סימן ג' ובכלל זאת, יש לתת הזדמנות לבחינת פגיעה, ככל שתיטען, בשל בניית הממ"ד לרבות לעניין גודלו ומיקומו. לאור האמור, לא קיימת אפשרות במסגרת ההליך זה להתייחס לממ"דים שברצון אנקווה ומזרחי להוסיף לדירותיהם בנפרד מיתר תוספות הבניה הנרחבות שהתבקשו על ידם.

על כן בקשתה של פליישר לאסור את כלל תוספות הבניה כפי שהתבקשו על ידי אנקווה ומזרחי, מתקבלת. עם זאת איני מוצאת מקום לתת סעד תיאורטי כבקשת פליישר באשר לבקשות אפשריות עתידיות שאינן קיימות כיום.

כאמור לעיל, אני מותירה בצריך עיון את השאלה האם תיקון החקיקה שנכנס לתוקף תוך כדי ההליך, גובר על הוראת סעיף 4 לתקנון המוסכם. אוסיף שכל עוד לא יתקיימו נסיבות המראות על כוונה של אנקווה ומזרחי לבניית תוספת מסוימת



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

של ממ"ד בלבד, לרבות לעניין גודלו ומיקומו המבוקש, לא יתגבש הבסיס הרלוונטי לבחינת עמידתם בעניין זה בהוראות סימן 1, גם אם ייטען שאלו גוברות על הוראת סעיף 4 לתקנון המוסכם.

59. באשר לפרגולה, לא נטען וממילא לא הוכח שפליישר נתנה הסכמה לבנייתה, ובודאי שלא קיימת הסכמה מפורשת לכך.

מהביקור שבוצע במקום עלה שרוב שטח הגג של דירת אנקווה מקורה בפרגולה שמעליה במבוק וסנטף, ומצד ימין של הכניסה לגג קיימות יריעות פלסטיק הסוגרות חלק מחלון שקוף וסגור ונצפו יריעות פלסטיק המבחינות בין החלק שבבעלות הנתבעים לבין חלק נוסף מדירה אחרת (הכוונה לדירת מזרחי, אשר הצטרפו בשלב מאוחר יותר להליך). מחקירת אנקווה עלה שמעל הפרגולה יש גג פרספקט וקנים, וכן יש פרספקט בצדדים (עמוד 34 שורות 16-21). כן עלה שהוגש כתב אישום כלפי מזרחי בשל בניית הפרגולה ללא היתר בניה כדן (צורף כנספח 4 לתצהיר פליישר), אשר בוטל לאחר שאנקווה הצהיר שהפרגולה מיועדת גם לדירת מזרחי (ר' חקירתו הנגדית של אנקווה בעמוד 34 שורות 6-7). לטענת אנקווה ומזרחי, הפרגולה אינה דורשת היתר בניה, שכן סה"כ שטחה הוא 100 מ"ר ומחציתה נועדה עבור דירת אנקווה ומחציתה עבור דירת מזרחי, כאשר שטח מחצית הפרגולה הוא 50 מ"ר, שאינם דורשים היתר בניה, על כן לטענתם היא אינה מהווה בניה נוספת (סעיף 7 לתצהיר אנקווה מיום 6.3.2023, וכן אישור מחלקת הפיקוח של עיריית ירושלים נספח 4 לתצהירו, וסעיף 13 לתצהירו מיום 6.2.2024). אכן מנספח 4 לתצהיר אנקווה עולה שעיריית ירושלים ביטלה את צו ההריסה לעניין הפרגולה בשל הטענה שהיא משמשת 2 בתי אב, ואף כתב האישום בעניין בוטל, ומשתמע מכך שהעירייה סבורה שאין צורך בקבלת היתר בניה עבור הפרגולה. אציין שקיים קושי להבין את הבסיס המשפטי להחלטת העירייה הנטענת, לעניין היעדר צורך בהיתר בניה, מכיוון שהפטור מהיתר ניתן לפרגולה שגודלה עד 50 מ"ר, מבלי להתייחס לזהות המשתמשים בה, ובענייננו עולה שאין מחלוקת ששטח הפרגולה כולה הוא 100 מ"ר לפחות. מכל מקום, גם אם העירייה סבורה שלא נדרש היתר בניה לפרגולה, אין משמעות הדבר שהפרגולה האמורה אינה מהווה "מבנה" או לכל הפחות "בניה נוספת" על פי סעיף 4 לתקנון המוסכם.

פרגולה כהגדרתה בדברי חקיקה, אינה כוללת קירות, וקיימים מרווחים בין החלקים האטומים שבמשטח ההצללה (או שקיים חומר שקוף במקום המרווחים). ר' לדוגמה הגדרת פרגולה בסעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), תשס"ג-2003, ובסעיף 1 לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014. לפיכך ספק אם הפרגולה האמורה כלולה בהגדרת פרגולה על פי דין.

אך גם אם הפרגולה האמורה עונה להגדרת "פרגולה" שבדין, הרי שסעיפי התקנות הרלוונטיים מתייחסים לפרגולה כ"מבנה", והפטור מהיתר בניה ניתן רק לפרגולות בעלות מאפיינים מסוימים הנוגעים לגודלן ולצורתן [ר' גם הדברים שנאמרו בפסק דיני בתיק (מפקח על בתיק משותפים ירושלים) 225/21 מלכיאל מיכל נ' סבן מרים



**מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים**

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

**מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(נבו 19.10.2022) שערעור בעניינו נדחה בעש"א (מחוזי ירושלים) 62313-11-22 סבן מרים נ' מלכיאל מיכל (נבו 1.1.2023). לאור לשון סעיף 4 לתקנון המוסכם, אני סבורה שגם בניה מסוג זה דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות, ולכל הפחות הסכמה משתמעת, ודאי כאשר מדובר בפרגולה גדולה המשנה את המראה הנשקף מחזית הבית המשותף. להבדיל מהסוכך ומהפרגולה הקטנה שבדירת פליישר, אשר נמצא שהייתה הסכמה לבנייתם של מי שהיו במועדים הרלוונטיים בעלי הדירות בבית המשותף, הפרגולה האמורה היא בעלת שטח גדול מאד (100 מ"ר לטענת אנקווה), ונצפית מחזית הבית המשותף כעולה מפרוטוקול הביקור במקום ואף מתמונות שצירף השמאי מטעם אנקווה ומזרחי לחוות דעתו. להלן תמונה שצולמה במסגרת הביקור המקום:



הפרגולות שבדירת פליישר נמצאות בעורף הבניין ושטחן קטן בהרבה. כן קיים סוכך נפתח ונסגר שעשוי מחומרים קלים, ועל כן איני סבורה שהוא מהווה "מבנה". מכל מקום, כאמור, פליישר העידה שקיבלה את הסכמת מי שהיו במועד הרלוונטי בעלי הדירות לביצוע הפרגולה האחת שהוסיפה (עמוד 21 שורות 42-47, עמוד 22 שורות 3-13). אין מחלוקת שאנקווה ומזרחי לא קיבלו הסכמה מפליישר לבניית הפרגולה האמורה, ופליישר התנגדה נחרצות לבנייתה, ועל כן אני קובעת שעליהם לפרקה.

60. סעדים אחרים שביקשה פליישר בכתב התביעה בהליך 140/22 באשר לפעולות בניה שביצעו אנקווה ומזרחי בחלק התחתון של הבית המשותף לא הוכחו בראיות מתאימות, שכן לא הוגשה חוות דעת בעניין, ונזנחו בסיכומיה, ועל כן הטענות נדחות בהיבטים הנוגעים לסמכות ערכאה זו.

61. הטענה כי התנגדותה של פליישר היא בחוסר תום לב, נדחתה. הפסיקה הכירה במצבים חריגים בלבד בטענה שאין לקבל התנגדות של בעל דירה להרחבה בשל חוסר תום לב [ר' ע"א (מחוזי חיפה) 835/08 נטלה צבי נ' עטה פרי, (נבו 18.11.2009)], אשר צומצם בהמשך בעש"א (מחוזי חיפה) 17181-05-11 גורי אברהם נ' יאיר פדאל (נבו 20.9.2011).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022  
1/383/2023, 1/319/2023

פליישר רכשה את דירתה בהסתמך על הוראות התקנון המוסכם האוסרות בניה נוספת של מי מבעלי הדירות אלא בהסכמת כל בעלי הדירות, ופעלה כדי לקבל מראש הסכמה להכשרת הבניה שהיתה קיימת בפועל שעת שרכשה את הדירה. העובדה שאנקווה ומזרחי לא בדקו את הוראות התקנון המוסכם לפני שרכשו את הדירותיהם ולא ביררו את מהות כתב ההסכמה שהוצג להם טרם חתימתם על הסכמי הרכישה, אינה יכולה להצדיק "ציפיה" נטענת שיוכלו לבצע בניה נוספת בדירותיהם, רק בשל בניה קיימת בדירת פליישר שהוסכם להכשירה. למעלה מן הצורך, איני סבורה שקיים פסול בטענת פליישר שחשוב לה לשמור על אופיו הבית המשותף כ"מעין וילה", ואינה מעוניינת בבניית קומות נוספות וביצירת יחידות נוספות על הקיימות, או בשינויים משמעותיים בנראות הבית המשותף. זאת במיוחד כאשר תקנון הבית המשותף משנה מהוראות החוק בהקשר זה ומגביל את האפשרות לבצע תוספות בניה כאמור.

62. נוסף על כך, עלה מהראיות שככל הנראה הבית המשותף או לפחות חלקו הוא מבנה לשימור (ר' לדוגמה נספח 7 לתצהיר פליישר). אנקווה טען בסעיף 5 לתצהירו המשלים שרק דירת מזרחי היא בניין לשימור אולם הדבר מנוגד למסמך העירייה בנספח 7 האמור שהוא מסמך מטעם מחלקת השימור בעיריית ירושלים, ואף מנוגד לאמור בסעיף 3 להסכם רכישת הדירה שלו שם נכתב שמדובר בבית לשימור, ולאמור בחוות דעת השמאי מטעם אנקווה ומזרחי עצמם (עמוד 26 לחוות הדעת). אציין שבנספח 4 לתצהיר אנקווה מיום 6.3.2023 לעניין ביטול הצו להריסת הפרגולה צוין על ידי מפקח בניין שהבניין אינו לשימור, אך לא הובהר על ידי אנקווה כיצד הדבר עומד בקנה אחד עם מכתב מחלקת השימור נספח 7 לתצהיר פליישר, עם חוות הדעת של השמאי מטעמו ועם האמור בהסכם הרכישה שלו. אמנם ערכאה זו אינה עוסקת בהיבטים תכנוניים ובכלל זאת היבטים הנוגעים למבנה לשימור, אך היותו של הבית המשותף, לפחות בחלקו מבנה לשימור, מחזק את ההבנה בדבר ההגבלות שנקבעו בתקנון בנוגע לתוספות בניה, ובדבר רצונה של פליישר לשמור על מראהו.

63. חלק מהסעדים שביקשה פליישר כלפי אנקווה ומזרחי בנוגע לבניה המתוכננת אינם בסמכות ערכאה זו. כך באשר לבקשתה למתן סעד על פיו אנקווה ומזרחי אינם רשאים הגיש בקשה להיתר בניה, או שעליהם להודיע לועדה המקומית שהם מבטלים את הבקשה שהגישו. לא קיימת סמכות לערכאה זו לעסוק בעניינים תכנוניים בכל הנוגע להרחבות בניה, למעט לעניין בחינת התנאי שבסימן ג1 לפרק ו לחוק המקרקעין, לעניין האפשרות לקבל היתר בניה להרחבה על פי תכנית בת תוקף [ר' עש"א (מחוזי חיפה) 38634-01-20 **חנה שטינברג נ' יוגב צבי**, בפסקה 58 (נבו) 06.07.2020]; תיק (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 **עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי אריז עזרא**, בפסקאות 40-42 (נבו) 14.03.2022]. לפיכך הסעדים בעניינים אלו יימחקו. אין בכך כדי לגרוע מזכותה של פליישר להודיע לועדות התכנון אודות ההיבטים הקנייניים של פסק הדין המשליכים על ההיבטים התכנוניים או לנקוט בהליך אחר בפני ערכאה מתאימה.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022  
1/383/2023, 1/319/2023

השכרה לטווח קצר וטענות לירידת ערך דירות אנקווה ומזרחי

64. פליישר הודתה שהשכירה בעבר 2 יחידות המהוות חלק מדירתה בתקופות מסוימות בשכירות לטווח קצר, אולם הבהירה שנכון להיום אינה פועלת כך. עם זאת, סרבה להתחייב שלא תשכיר כך בעתיד (עמוד 23 שורות 2-4).

65. כפי שנקבע בפסיקה המוזכרת לעיל, סמכות המפקח על רישום מקרקעין אינה נוגעת לשימושים הנעשים בתוך דירות בבית המשותף. חריג לכך יתכן במקרים שהתקנון המוסכם קובע הוראות בנוגע לשימושים כאמור (ר' עניין מלון דניאל ועניין טובול לעיל), או כאשר מוכח ששינויים פיזיים בהיבטים הנוגעים לשימוש הנטען גורמים לפגיעה בדירה או ברכוש המשותף באופן המנוגד לסעיף 2 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.

66. בענייננו, התקנון המוסכם אינו אוסר השכרה לטווח קצר, וכאמור לעיל, אנקווה ומזרחי לא הוכיחו ששינויים פיזיים שביצעה פליישר בדירתה או ברכוש המשותף הם שיצרו את אפשרות ההשכרה כאמור באופן הפוגע בדירותיהם או ברכוש המשותף, ומכל מקום, השינויים האמורים בוצעו עוד לפני שרכשו את דירותיהם, ובהסכמת בעלי הדירות שקדמו להם.

67. גם מחוות הדעת השמאית שהגישו אנקווה ומזרחי, לא עולה שבוצעו שינויים פיזיים בדירת פליישר, לרבות שינויים המביאים לירידת ערך דירותיהם. מחוות דעתו של השמאי לארי יוסף מטעם עולה שהיא מתבססת על ההנחה שמדובר בהגדלת מספר יחידות הדיור בבית המשותף ועל פגיעה "פסיכולוגית" בערך הנכס על בסיס הנחה שהדבר מהווה מטרד בשל רעש בשעות לא סבירות, שימוש בחניה הצמודה לכלוך במעברים וכד'. אולם לא הוכח שאכן מתקיימות הפגיעות האמורות, והן הובאו באופן תיאורטי כדי לתמוך במסקנה לעניין ירידת ערך הדירות.

68. באשר לסעד הנזיקי הנטען לירידת ערך עקב אפשרות השימוש ביחידות להשכרה לטווח קצר, וההיבטים הכרוכים בכך העולים מחוות הדעת מטעם אנקווה ומזרחי, הרי שאינם בסמכות ערכאה זו, שכן אינם מבין העניינים שבסמכות המפקח על רישום מקרקעין על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין (ר' לעניין זה גם פסק הדין בעניין שמע המוזכר לעיל).

69. לפיכך הסעד לעניין איסור השכרה לטווח קצר נדחה, והסעד הכספי בגין ירידת ערך נמחק. יובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכות אנקווה ומזרחי לתבוע בהקשרים אלו בעילות אחרות בפני ערכאה מוסמכת.

שינויים אחרים ברכוש המשותף

70. טענות אנקווה ומזרחי שפליישר הרסה את חדר האשפה ועליה להשיב את חדר האשפה למיקומו על פי תשריט הבית המשותף, נדחתה, כמפורט להלן.



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

ראשית, למעט אמירה כללית בתצהירים מטעמם (לדוגמה תצהיר אנקווה בסעיף 19) לא הוצגה כל ראיה שפליישר ביצעה שינוי כלשהו בנוגע לחדר אשפה נטען. טענות אנקווה ומזרחי שפליישר היא שביצעה שינויים כאמור ברכוש המשותף, נסתרו בחקירתם הנגדית, שכן עלה שמדובר בהשערות בלבד המבוססות על המצב הקיים, שאף היה קיים בעת שרכשו את דירותיהם (בין היתר כעולה מחקירותיהם הנגדיות בעמוד 29 שורות 24-32, עמוד 34 שורות 45-49 עמוד 35 שורות 1-4). בנסיבות אלו המסקנה המתבקשת היא שמי שהיו בעבר בעלי הדירות הסכימו למצב הקיים, גם אם הוא שונה מהמסומן בתשריט.

שנית, לא עולה מתשריט הבית המשותף שהיה קיים חדר אשפה כאמור, אלא מופיע סימון של מיכל אשפה קטן לצד החניה המוצמדת לדירת פליישר.

שלישית, במסגרת הביקור במקום נמצא שאם יעמוד פח אשפה במיקום המסומן בתשריט הבית המשותף, יהיה קושי לחניה של 2 מכוניות, כפי הקיים כיום (פרוטוקול הביקור מיום 6.12.2022 עמוד 2 שורות 13-17). על פי תשריט הבית המשותף, חניה אחת מהשתיים צמודה לדירת אנקווה, והשניה, זו שלצד מיכל האשפה המסומן בתשריט, צמודה לדירת פליישר. על פי הטבלה המופיעה בתשריט, שטח שתי החניות אמור להיות זהה. לפיכך, אם אכן יוצב מתקן אשפה כאמור, יהיה בכך כדי לפגוע באפשרות שני הצדדים להחנות את רכביהם בהתאם לתשריט הבית המשותף, שכן השטח הכולל של שתי החניות יקטן, כאשר גודלן אמור להיות זהה. על כן, גם אם היה מקום להעדיף התאמה למופיע בתשריט בהקשר זה, יש להעדיף פרשנות לתשריט המאפשרת חניה סבירה של שני רכבים במיקום האמור, גם על חשבון האפשרות להציב שם מתקן אשפה, על פני הצבת מתקן אשפה באופן שיצור קושי לחניה של שני רכבים בשטח הנותר, אף שהמקום אמור לשמש כחניה של שני רכבים לפי התשריט.

71. באשר לחיבור המותקן לצד החניה לצורך טעינת רכב חשמלי, פליישר הצהירה שדבר בוצע בהסכמת מי שהיו בעבר בעלי הדירות של אנקווה ומזרחי (סעיף 53 לתצהירה) והדבר לא נסתר. בכל מקרה גם מתמונות שצירפו אנקווה לתצהיריהם עולה שמדובר במתקן בעל נפח זניח ביותר, שמיקומו אינו פוגע ברכוש המשותף, וניתן לראות בו שימוש סביר ורגיל בהתאם לתנאי הזמן והמקום, שאינו דורש הסכמה, ועל כן אין לו השפעה על התוצאה האמורה [באשר להתקנת מתקנים ברכוש המשותף ר' לדוגמה ע"א (מחוזי תל אביב) 991/97 נציגות הבית המשותף נ' לילי אבן (נבו 20.1.1998); עש"א 32739-10-12 (מחוזי תל אביב) ערד ואח' נ' מאפו 11 תל-אביב ואח' (נבו 30.4.13); תיק (מפקח על רישום מקרקעין נתניה) 175/09 אילנה רובין נ' נציגות הבית המשותף ברח' שבח 3 נתניה (נבו 3.6.2010)]. וכן פסיקה הנוגעת באופן כללי לשימוש ברכוש המשותף ר' לדוגמה ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כח(1) 645, 648-647 (1974), כן ר' ניתוח מפורט בנושא זה בפסק הדין בתיק (מפקח על רישום מקרקעין תל אביב) 639/21 קיי נ' בסיק (נבו 31.8.2023).



מדינת ישראל  
משרד המשפטים  
ירושלים

מס' תיק: 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

מפקח על רישום מקרקעין  
בסמכות שופט בית משפט שלום  
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

72. הטענה שאין לאפשר לפליישר או למי מטעמה לשטוף רכבים באזור החניה ובחזית הבית התייתה. מחקירת שנייד, בן זוגה של פליישר, אכן עלה שביצע שטיפה של רכבו באזור האמור (עמוד 9 שורות 19-20). פליישר טענה בכתב ההגנה מטעמה (סעיף 9) לכתב ההגנה בהליך 319/23 שמדובר באירוע אחד (אציין שמראיות אנקווה ומזרחי לא עלה אחרת) ומאז שאנקווה העלה טענה בעניין, לא ביצעו שטיפה של רכב במקום. פליישר לא טענה שניתן לשטוף רכבים במקום, ולא התייחסה לעניין בסיכומיה. לפיכך עולה שכבר מעת הגשת כתב ההגנה היא הסכימה למבוקש, ועל כן הסעד התייתה.

טענות נוספות

73. באשר לטענה של אנקווה להסגת גבול בחלק משטח הגג, בביקור שנערך במקום הצביעו אנקווה על שטח כאמור, באורך של למעלה ממטר על כחצי מטר, ופליישר הסכימה שהשטח שייך לאנקווה, ולפיכך הסעד בעניין זה התייתה (פרוטוקול הביקור במקום מיום 6.12.2022 עמוד 2 שורות 5-10).

74. באשר לגיזום העץ בחצר פליישר, בדיון מיום 1.5.2024 הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן פליישר תגזום את הענפים הפולשים לחצר אנקווה בהתאם לצורך (עמוד 24 שורות 27-29) לפיכך גם הסעד בהקשר זה התייתה.

75. באשר למיקום המזגנים של פליישר, עלה מחקירת פליישר כי המיקום תואם עם מי שהיתה בעלי הדירות שקדמו לאנקווה ומזרחי, ולמעשה אנקווה ומזרחי הגיעו למצב קיים (פרוטוקול הדיון מיום 1.5.2024 עמוד 23 שורות 18-24). הסכמות כאמור שקדמו לרכישת הדירה על ידי אנקווה ומזרחי, ושעל בסיסן שינתה פליישר את מצבה לרעה בשל ההשקעות שביצעה להתקנת המזגנים, יוצרים מניעות כלפי אנקווה ומזרחי, בהתאם לעניין **אתגר הקלוב**. לפיכך הטענות בעניין זה נדחות.

76. באשר לטענה שפליישר בנתה מחסן, הדבר לא הוכח, ובניגוד לטענת אנקווה ומזרחי בסיכומיהם, גם לא נצפה בביקור במקום. ככל שהכוונה למעבר המקורה שנוצר עקב הקטנת מחסן פליישר, הרי שכאמור לעיל לא מדובר בבניה נוספת, וכן מדובר במעבר לגינה ולא במחסן, וככל שהכוונה למחסן "כתר" שבחצר הצמודה לדירת פליישר (סעיף 49 לתצהירה) לא מדובר במבנה, אלא במתקן המונח בחצר צמודה, ולא הוכח כי הוא גורם לפגיעה כלשהי. לפיכך גם הסעד בעניין זה נדחה.

77. באשר לטענה שפליישר חסמה מעבר מחצר דירתה למקלט, כך שעל מזרחי לעבור דרך ארוכה יותר כדי להגיע למקלט, פליישר טענה בתצהירה (סעיף 60) שלמקלט יש 2 כניסות, האחת מחצרה והשניה מדירת אנקווה, ושלחבנתה המקלט אמור לשמש את 2 הדירות האמורות בלבד ושמעולם לא ביטלה מעבר. פליישר כלל לא נחקרה על האמור כך שהדברים לא נסתרו. אנקווה ומזרחי לא הצביעו בפני על מיקום המעבר הנטען בתשריט הבית המשותף, ולא מובן על מה מתבססת טענתם שקיים



**מדינת ישראל**  
**משרד המשפטים**  
**ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין**  
**בסמכות שופט בית משפט שלום**  
**לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**מס' תיק:** 1/125/2023, 1/213/2022, 1/140/2022, 1/383/2023, 1/319/2023

מעבר כאמור בתשריט, ומכל מקום, הטענה שהדבר מסומן בתשריט הבית המשותף נטענה לראשונה בסיכומיהם, כאשר בתצהיר מזרחי נטען שמדובר במעבר שסומן בהיתר (סעיף 12(ד) לתצהירו), ובחקירתו עלה שאין לו ידיעה אישית אודות שינויים כלשהם שביצעה פליישר, ומדובר בהבנה שלו על בסיס הקיים (עמוד 29 שורות 24-32). גם אם סומן מעבר כאמור בהיתר, מדובר בטענה תכנונית שאינה בסמכותי. לפיכך אנקווה ומזרחי לא הרימו את הנטל להוכיח את האמור, ועל כן הטענה נדחת.

**סיום**

78. לאור כל האמור לעיל, הסעדים שביקשו אנקווה להריסת בנייה שבוצעה בדירת פליישר נדחים. כן נדחים הסעדים לעניין מתקן האשפה, לעניין הריסת פרגולות וסוכך, מחסן, פתיחת מעבר בחצר, ולעניין מתקן לטעינת רכב חשמלי. הסעדים לעניין הסגת גבול, גיזום עץ ושטיפת רכב התייתרו.

79. הסעדים שביקשה פליישר לפירוק הפרגולה במרפסת אנקווה ולמניעת ביצוע בניה נוספת כפי שהתבקשה על ידי אנקווה ומזרחי מתקבלים. לפיכך אני קובעת שעל אנקווה ומזרחי לפרק את הפרגולה שבמרפסת אנקווה בתוך 60 יום.

80. בשל קבלת עיקר התביעות של פליישר, ודחיית עיקר התביעות של אנקווה ומזרחי, ובהתחשב בכך שמדובר ב-4 הליכים משפטיים, אך גם בכך שההליכים אוחדו באופן שהביא לייעול הדיון, אני קובעת על אנקווה ומזרחי יחד ולחוד לשלם לפליישר הוצאותיה בסך של 20,000 ₪.

ניתן היום, י"ח אב תשפ"ד, 22 אוגוסט 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר  
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין  
ירושלים